

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אברהם בצלאל

פ/25/4992

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פרסום שומות היטל השבחה), התשפ"ה-2024

1. תיקון התוספת השלישית
בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹, בתוספת השלישית, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) לוח שומה והחלטת ועדה מקומית כאמור בסעיף קטן (ב) יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המקומית ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים ; פרסום כאמור ייעשה באופן שיאפשר את אחזור המידע לרבות לפי גוש חלקה, כתובת, תאריך ומחיר למ"ר.

(ז) ביקש אדם שלא לפרסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית או באתר האינטרנט של משרד המשפטים פרט הנוגע אליו, יכריע יושב ראש הוועדה המקומית בבקשה ויורה על פרסום לוח השומה או החלטת הוועדה המקומית כאמור בסעיף קטן (ב), כולה או חלקה, בהתאם להכרעתו בבקשה כאמור."

2. תחילה
לוח שומה והחלטת ועדה מקומית שניתנו החל מיום 1 בינואר 2015 ועד ליום תחילתו של חוק זה, יפורסמו בתוך 12 חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

דבר ה ס ב ר

הצעת חוק זו מבקשת לייצר שקיפות כלפי התושב, בתעריפי היטל השבחה המוטלים בעקבות אישור תוכניות. כיום אזור שמעוניין לבקש להוציא היתר בנייה או למכור את דירתו, לא יכול לדעת מהו ה"תעריף" של היטל השבחה שיוטל בגין אישור תוכנית. עקב כך, תושבים רבים נמנעים לבקש היתר בנייה או למכור את הנכס, שכן אין להם אינדיקציה מה סכום היטל השבחה שהם יצטרכו לשלם בזמן המכירה או הוצאת היתר הבנייה.

כיום רק שומות מכריעות לפי סעיף 198(ה)(2) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), מפורסמות באתר האינטרנט של משרד המשפטים ואין כל סיבה לכך ששומות היטל השבחה רגילות

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

שעורכת הרשות המקומית – לא יפורסמו גם הן.

פרסום שומה כאמור, יאפשר לשכנים או לתושבים המתגוררים בסמוך, לבדוק מהו שיעור היטל ההשבחה המוטל על כל מ"ר ולפי הנתונים יוכלו לדעת מהו היטל ההשבחה המשוער הצפוי ובכך יוכלו לכלכל את צעדיהם לפני התחלת הליך הוצאת היתר בניה או מכירת הנכס המושבח.

בנוסף, מדוח מבקר המדינה על השלטון המקומי שפורסם ביולי 2024, עולה שב-95% מהשומות שהוגש עליהם ערר – השומה שונתה. מה שמעיד שחלק גדול מהשומות אינן מדויקות בלשון המעטה. הקמת מאגר כפי המוצע תיתן בידי התושב כלי נוסף לבחון את שומת היטל ההשבחה.

מוצע שהשומות יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המקומית וכן באתר האינטרנט של משרד המשפטים בו מפורסמות השומות המכריעות לפי סעיף 198 לחוק.

על מנת שהאזרח יוכל בקלות למצוא את השומה המבוקשת באזור מגוריו מוצע שבאתרי האינטרנט בהם יפורסמו השומות, יהיה ניתן לערוך חיפוש לפי כתובת, גוש וחלקה (בדומה למאגר שומת מכריעות לפי סעיף 198 לחוק), וכן לפי תאריך אישור התוכנית ומחיר למ"ר מבונה.

מוצע לקבוע שתחולת החוק תהיה על שומות שיצאו החל ממועד פרסום החוק ברשומות. בנוסף, החוק יחול גם על פרסום שומות שפורסמו בעשר השנים האחרונות (החל מ-1 בינואר 2015). כדי לתת לרשויות זמן להיערך לכך, מוצע לקבוע שפרסום השומות שניתנו קודם ליום תחילת החוק, ייעשה בתוך 12 חודשים מיום תחילת החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשפ"ה (11.11.2024)